Extensio constitutionum de canonicatibus doctoralibus, magistralibus et poenitentiariis ad Sardiniam

Clemens PP. XIV. · Latin

XL.

Extensio trium constitutionum edita- rum super collatione canonicatuum doctoralium , rnagistralium , ac. pe- nitentiarii pro regnis Hispaniarum :ad ecclesias Sardinice.

Clemens PP. XIV.

Ad perpetuam rei memoriam

T

i. d IN cos pro parte carissimi in Christo filii Nostri Karoli Emmanue- lis Sardinie regis illustris. expositum fuit, quod dudum felicis recordationis Sixtus pp. IV. praedecessor Noster per alias suas sub plumbo anno incarna- tionis Dominice millesimo quadrigea- tesimo septuagesimo quarto kalendas de- cembris expeditas literas statuit , et or- dinavit, ut canonicatus doctorales , et maagistrales metropolitanarum , cathe- dralium , et collegiatarum ecclesiarum regnorum Navarrz, Granatz, Castello, et Legionis quotiescumque , et quando- cunque, ac in quibuscumque mensi- bus, et ex quorumcumque personis ya- care contigissent , per Ordinarios respe-

| ctive locorum ; uua cum capitulis ea-

Dat. dis 25. Nor. 176g. Anno L.

Píns pp. IY. mandavit ut e- lectio canoni- carum docto- ralíum, ac ma- gistralium ec- clesiarum re- gnorumNavar- re, Granatm, Castelle , et Legionis sem- per spectaret ad Ordinarios locorum una eum capitulis previo con* enrsu.

Et pivilegiam fuit a Pantilice Leone X. con- firmatum,

Et privilegium exiendi. etian ad canonicatus et probendas poenitentiario. rum Hispania- Tnm lex im- ploravit,

Et precibus annuit Grego. rius X V, exce- pto casu obi- lus in ^uria 1pud sanctam Sedem.

rundem ecclesiarum , praevio concur- su; 3C modo, et forma ia eisdem li- teris specifice expressis providendi, ac electi ad huiusmodi canonicatus lu eo- rum possessionem mittendi essent, ita tamen , ut. si canonicatus hujusmodi , dur vacassent dispositioni apostolicz ex qnaris causa reservatl , et affecti fuissent , ad illos pro tempore electi , atque in possessionem. missi iufra qua- tuor menses novam provisionem desu- per ab hac sancta Sede impetrare; et literas expedire , ac jura Camerze apo- slolieze , aliisque propterea debita sol- vere tenerentur , et alias proul in eis- dem literis, quarumà tenorem przsen- tibus pro plene , et eufficienter expres- so, ac de verbo ad verbum inserto ha- beri volumus, uberins dicitur contineri,

$. 2. Quae quidem omnia ab. eo- em Sixto prxüecessore , ut. priemitti- tur constituta » et ordinata felicis .quo- que memorie Leo pp. X. itidem prze- decessor Noster per alias suas sub plum- bo anno millesimo: quingentesimo vi- cesimoprimo expeditas literas approba- vit, proscripsit ;, et ordinavit, et alias prout in eisdem secundo. dictis literis, quarum :pariter tenorem: .przsentibus pro plene , et.sufficienter expresso , ac de verbo ad verbum inserto haberi : v0: lumus uberius dieitur contineri.

. $. $. Deinde vero pro parte clarse memorix.Bhilippi: IV. dum vixit, Hi- spaniarum regis catholici pia memo- ri€ Gregorio pp. XV. pariter przde-

Ccessori Nostro exposito, quod licet in-

omnibus, et singulis metropolitanis , cathedralibus , et colleg iatis ecclesiis in regnis Hispaniarum consistentibus pre - dicti canonicatus, et prebende magi- strales, ac doctorales ad formam earum- dem literarum Sixti , et Leonis preede- cessorum instituti essent , et juxta ea- rumdem liierarura tenorem provideri consuevissent , nihilominus canonicatus, et prabendz ponitentiarii absque con- cursu provideri solebant, quo cirea opti- mum futurum esse , ut deinde provi- siones canonicatuum , et prebendarum hujasmodi , prarmisso eodem concursu peragerentur. :

$. &. Idem Gregorius praedecessor supplicationibus ejusdem Philippi regis inclinatus per suas sub plumbo anno iacarnationis Dominic millesimo sex- centesimo vicesimo secundo nonis no- vembris expeditas literas statuit , et prze- seripsit, ut omaes cauonicatus peni- tentiarii , et przbend:e hujusmodi qua- rumcamque metropolitanarum , seu ca- thedralium ecclesiarum in regais lli-

spaniarum , etiam ex quavis causà di- spositloni apostolicz specialiter, et ge- neraluter reservata , affecta, vel'ad eam- dem Sedem devoluta (non tamen per obitum in euria apud. Sedem przdi-

| ctam) per Ordinarios locorum et capi-

tula dictarum ecclesiarum , prievio con- cursn , ac modo , et forma in supra- memoratis literis prescripto providen- da essent; eoque examine peracto, ad canonicatus pouitentiarios ; et' preeben- das hujusmodi vacantia illi dumtaxat ex concurrentibus , qui peracto exami- ne, cxteris omnibus judicio eorumdem: Ordinarii , et. capitaloram magis habi- les, et idonei reperti fuissent assumi j sen elegi , talesque assumpti , seu ele-

Ct, sl canonicams ; et. prebende. hiu-

ja$modi iu mense apostolice vacassent,

aut alias ratione ppersonz , vel loei ge neraliter , vel specialiter reservalà seu affecta fuissent, intra sex meuses dà die: earum. collationis per Ordinarios ; et ca^ pitula faciendz ,. literas apostolicas no- vi provisionis desuper expedire, ét jü- ra Camere apostoliez , et aliis propte-

.rea debita solvere tenerentur , ac alias

pront.in predictis ejusdem — Gregorii predecessoris literis ; quarum itidem

tenorem przsentibus pro plene ; et suffi

cienter expresso , ac 'de: verbo ad 'ver- bum insefto haberi volumus doering di- citur continert,. ^ js

: $. 5. Cum autem sient eidini ex- positio subjuugebat , propter regni Sar- diuiz vicissitudines contenta , ac dispo- sita in- preefatis literis editis eo: tempo-

Ye, quo regnum - hujusmodi alüs Hi-

spaniaram reguis naitum reperiebalur , postmodum. iu eodem Sardinie regno propter forsan earumdem literarum obli- vionem executioni demandata non fue-

rint , et nonnulli venerabiles fratres mo-

derni episcopi predicti regal earumi- deni literarum executionem restituere, ac reintegcare curantes , canonicatus theologales , €t penitentiarios juxta formam in eisdem literis prascriptam con- tulerint , ac ita electi , et provisi eo- rumdem caunonicatuumi possessionem adepti sint,

$. 6. Hinc ne in posterum ullo na- quam tempore super modo, et forma confereadi canonicatus theologales , et peaitentiarios metropolitanarum , tà- thedralinm , et collegiatarum regui Sar- dini: hujusmodi questio, aut dubita- tio aliqua suboriri , aut. excitari possit, ipse Karolus Emmanuel rex memora- tas eorumdem Sixti ; Leouis , et Gregorii praedecessorum literas canonicatus tlieo- logales, ct peailentiarios in metropolita-

Dubium exor- ium, anu pri vilegium — ex- vendi posset ad ecclesias regni Sardinig,quod regnis Hispaniurum unitum reperichatur , lempore con- cessionis.

Et ut dubita- tio qualibet e- liminaretur no và iudultorum prorogalio ex- postulatur.

Et extensio privilegiorum

tribuitur , ex-

quisito volo

sac. congrega- üonis Concilii

Prxeipitür ta- men ut electi intra sex men- ses literas apo- BiDlicas expe- dire teneantur NI vacatio ob- vencriLin men- 5e apostolico , vel alia ratio-

nis; cathedralibus , et collegiatis ecclesiis regni Sardinize hactenus institutos , et in posterum respective instituendos com- prehendere a Nobis declarari , et, qua- tenus Opus sit, easdem literas ad ca- nonicatus, et prbendas hujusmodi prz- dict; Sardiniv regni extendi, et amplia- ri plurimum desideret.

..5- 7. Nos ejusdem Karoli Emrma-

nuelis regis votis hac in re quantum cum Domino possumus favorabiliter an- nuere:volentes , nec non predictarum

ixti., Leonis, et Gregorii pradecesso- rum literarum tenores presentibus pro plene, et sufficienter expressis, ac de vetbo ad verbum, ut prefertur, pro in- sertis habentes, supplicationibus dieti Karoli. Emmanuelis regis. nomine No- bis humiliter porrectis. inclinati , audi- ta super premissis relatione . venerabi- lis fratris Francisci Xaverii archiepisco- pi Petrensis congregationis. venerabilium fratrnm Nostrorum Sanctze Romanae Ec- clesiz- cardinalium. concilii "Tridentini interpretum secretarii, et ex speciali- bus causis mentem Nostram digne mo- ventibus , canonicatus, et prebendas theologales, et penitentiarias metropo-

litanarum , cathedralium , et collegiata-:

rum ecclesiarum regni Sardinie sub statutis , et ordinationibus contentis in memoratis literis'eorumdem Sixti IV. , Leonis: X. , et Gregorii XV, prwdeces- sorum Nostrorum comprehensas esse auctoritate apostolica tenore przesentium decernimus, et declaramus, ac, quate- nus Opis sit, eadem statuta , et ordi- nationes ad predictos canonicatus , et prebendas theologales , et. penitentia rias ecclesiarum regni Sardiniz hujus- mnodi anctoritate, et tenore predictis extendimus; et ampliamus; eosdemque propterea canonicatus , et. przbendas , quotiescumque eos, et eas vacare contigerit, previo concursu per. edictorum affixionem , pront in praefatis literis pra- scribitur , coram Ordinariis locorum , et respective ecclesiarum capitulis ha- bendo perpetuis futuris temporibus con- ferri debere pari auctoritate , et tenore statuimus , et mandamus , ila tamen ; ut ad episcopos privative pertineat inter oppositores judicium majoris idoneitatis proferre, solo judicio consultivo capitu- lis reservato. .

.$. 8. Volumus autem , quod si ca- nonicatus , et przbende hnjusmodi in mense apostolico vacarent , aut alias ra- Hone personz , vel loci generaliter, vel specialiter Sedi apostolice reservati, sei affecti. fuerint , electi ab. Ordinariis lo- corum inira sex meuses a die corum

electionis novam. desuper a Sede prx- dicta provisionem impetrare, et literas apostolicas expedire; ac jura Camerz apostolicz » et aliis propterea debita solvere omnino Leueantur ; in reliquis ve- ro omnibus formam , et dispositionem prefatarum ejusdem Sixti IV. , et. di- ctorum Leouis X. ; et Gregorii XV. ser- vandam esse volumus , et jubernus.

$. g. Decernentes easdem pr:z- senles literas etiam ex eo, quod car- se propter quas emanarunt quomodo- libet examinatz , justificatze , purifica-

t, et approbatz , ac Ordinarii , capi-

tula, et alii collatores, nec non qui- cumque interesse habentes ad id legi- time vocati non fuerint, nec przmissis consenserint , vel alio quocumque praetéxtu , aut ex

quavis alia causa quan- tumvis legitima , urgenti et juridica de

| subreptionis, vel obreptionis, aut nul-

litatis vitio, seu intentionis Nostrz, vel alio quocumque defeetu notari , impu- gnari, invalidari , retractari , in jus, vel controversiam revocari , aut ad terminos juris reduci , seu adversus ea quodcumque juris , facti, vel gratize re- medium impetrari nullatenus posse , neque sub quibusvis similium gratia- rum revocationibus , suspensionibns , li- mitationibus , aut aliis contrariis dispo- sitionibus a Nobis, et quibuscumque aliis romanis Pontificibus successoribus Nostris, et dicta Sede etiam motu pro- prio, et ex certa scientia , ac de apo- stoicz potestatis plenitudine pro tem-

pere emanatis comprehendi , sed sem-

per ab illis exceptis , et quoties ill» emanabunt, toties in pristinum , et eum in quo antea quomodolibet erant sta- tum restitutas, repositas , et plenarie reintegratas , ac de novo etiam sub da- ta posteriori per interesse habentes, vel per archiepiscopos , episcopos hujusmodi pro tempore eligenda concessas, va- lidasque , et efficaces fore, et esse, ac suos plenarios , et integros effectus sor- tiri, et ab omnibus inviolabiliter oh- servari,

$. 10. Sicque in premissis per quos- cumque judices ordinarios, et delega- tos etiam causarum palatii apostolici auditores , aut Sancte Roman: Ecclesize cardinales , sublata eis, et eorum cui- libet quavis aliter judicandi , et. inter- pretandi facultate , et auctoritate , ju- dicari , et deliniri debere, ac irritum, et inane , si Secus super his a quoquam quavis anctoritate scienter , vel ignoran- ter contigerit attestari.

$. dn Non obstantibns , quatenus opus sit, Nostra, et cancellarize apo-

ne Sedi apo- stolícz csset reservata no- minatio ad pro visiones hujus- modi.

Mandatur ne adversus lite- ras praesentes

viuum obre-

ptionis , vel

subreptionis excipi possit , illarumque de- cernitur obser- vanlia.

Clausula subla- ta, et decre- tum irritans.

Derogatur om- nihus ir con- trariuu facien- ubus.,

stolic:e regula de jure quasito non tol- lendo , aliisque apostolicis, ac in uni- versalibus , provincialibusque , et syno- dalibus conciliis editis generalibus, vel specialibus constitutionibus , et ordina-

tionibus, nec non ecclesiarum — hujas-

modi etiam juramento , confirmatione apostolica, vel quavis firmitate alia ro- boratis statutis, et consuetudinibus ; privilegiis quoque indultis , et literis

apostolicis superioribus , et personis sub.

quibuscumque tenoribus , et formis, ac cum quibusvis etiam derogatoriarum derogatoriis , aliisque efficacioribus . ef- ficacissimis , ac insolitis clausulis , irritantibusque , et aliis decretis in gene- re, vel in specie , ac aliis in contra- rium quomodolibet concessis , approba- tis, et innovatis. Quibus omnibus, et singulis illorum tenores presentibus pro plene, et sufücienter expressis, ac de verbo ad verbum insertis habentes, illis alias in suo robore permausuris, ad premissorum effectum , hac vice dum- taxat specialiter , et expresse deroga- mus, Csterisque contrariis quibuscum- que. Datum Rom apud sanctam Ma- riam majorem sub annulo piscatoris , die vicesima nona novembris millesimo septingentesimo sexagesimo nono, pontificatus Nostri anuo primo.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome IV. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1841. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. The marginal and closing dates have different OCR readings. Earlier constitutions remain referenced as printed. Revision: 2026-10-26T12:55:47Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.